

1501171-94.2022.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON IGOR DE OLIVEIRA

Réu Preso - Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

JEFERSON IGOR DE OLIVEIRA, foi denunciado como incurso: (FATO 01) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; no (FATO 02) artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva - 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501171-94.2022.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501171-94.2022.8.26.0082

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON IGOR DE OLIVEIRA

Réu Preso - Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

JEFERSON IGOR DE OLIVEIRA, foi denunciado como incurso: (FATO 01) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; no (FATO 02) artigo 329, caput, do Código Penal, e (FATO 03), por duas vezes (duas vítimas), no artigo 129, caput, do Código Penal, porque:

FATO 01- Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 12h00min, na Rua Paraná, nº 01, Área Rural, no município de Iperó, na comarca de Boituva, JEFERSON IGOR DE OLIVEIRA, qualificado a f. 05 e 21/24, trouxe

consigo, para fins de tráfico, 0,01g (um centigrama) de crack, dividido em 04 porções, 23g (vinte e três gramas) de "maconha", divididos em 05 porções, e 06g (seis gramas) de cocaína, divididos em 07 porções (conforme auto de constatação de f. 12/13 e laudo pericial de f. 79/81), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

FATO 02 - Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima indicados, JEFERSON IGOR DE OLIVEIRA, qualificado a f. 05 e 21/24, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionários competentes para executá-lo.

FATO 03- Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima indicados, JEFERSON IGOR DE OLIVEIRA, qualificado a f. 05 e 21/24, por duas vezes, ofendeu a integridade corporal das vítimas Sidney Jorge da Silva e Josias do Valle, causando-lhes lesões corporais a serem descritas em exames de corpo de delito que serão oportunamente juntados aos autos.

Oferecida a denúncia às fls. 87/89. Regularmente notificado (fl. 104), o réu apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fl. 109). A denúncia foi recebida (fls. 110/111). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudo de exame químico toxicológico às fls. 79/81.

Em alegações finais por memoriais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos moldes da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição e, sendo que no caso de condenação pleiteou que a pena seja aplicada no mínimo legal.

Folha de Antecedentes às fls. 50/52 e certidões às fls. 48/49.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, cabendo a desclassificação para o porte de entorpecentes e condenação quanto à resistência e lesão corporal.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 06/08, do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls 12/13, do laudo pericial definitivo de entorpecente de fls. 79/81, 135 e ss; e laudos de lesão corporal de fls. 131/132 e 133/134.

A autoria é inequívoca.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

O Guarda Civil Municipal Sidney Jorge da Silva, disse em resumo, que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina pela rua Paraná, local conhecido como ponto de venda de drogas. Disse que inicialmente o réu estava sentado e logo depois visualizaram que o réu tentou se evadir do local, ingressou em um imóvel e tentou pular um muro. Nesse momento, foi dada ordem de parada para que fosse realizada a abordagem. Nesse momento o réu resistiu à prisão. O réu estava em cima de uma árvore, se apoiava nela para pular o muro e o depoente segurou o réu pelas pernas e nesse momento ele recebeu chutes e teve a cabeça ferida. O réu estava muito alterado e além de desferir socos e chutes no declarante, também desferiu chutes no guarda municipal Do Valle. Disse que naquele dia havia visto o réu no mesmo local. Informalmente o réu admitiu que tinha consigo uma sacola contendo drogas e que as drogas se destinava ao consumo. Ficou sete dias afastado do trabalho em razão dos ferimentos que teve na cabeça. Não presenciou nenhum ato de traficância, somente as

drogas na posse do réu juntamente com dinheiro. Disse que o réu segurava a sacola com as drogas contra o peito e não queria ser abordado de jeito nenhum.

O Guarda Civil Municipal Josias do Valle, disse em resumo, disse que patrulhava em local conhecido como ponto de venda de drogas e decidiram abordar o réu e ele ofereceu resistência. Disse que o réu trazia consigo uma sacola contendo as drogas. Ele não queria ser abordado e deu socos e chutes e o declarante ficou com um trinca no dedo da mão e por isso ficou afastado do trabalho por sete dias. Não conhecia o réu anteriormente, mas outros guardas o conheciam. Não presenciou atos de traficância.

Interrogado, o réu JEFERSON IGOR DE OLIVEIRA negou parcialmente a prática do delito. Disse em síntese, que estava sentado no local dos fatos e usava as drogas e estava sob o efeito de drogas. Disse que quando viu os guardas, sabia que ia perder as drogas, por isso decidiu fugir. Alegou que tinha drogas consigo para o seu consumo e estava sob o efeito da droga. Tentou fugir. Disse ser usuário de drogas há oito anos.

O auto de exibição e apreensão, e os laudo de exame toxicológico e a prova oral colhida apenas demonstraram a apreensão, com o réu, da substância entorpecente. O réu, em seu interrogatório, alega que a droga com ele encontrada se destinava ao seu uso próprio. Disse que tinha drogas com ele, que já havia consumido parte das drogas, inclusive, que estava sob o efeito das drogas, por isso resistiu à prisão.

Analisando o conjunto dos fatos, especialmente o fato de que os guardas não visualizaram o réu em típica situação de venda de drogas e a mínima quantidade de drogas, entendo que a versão do réu pode ser plausível, na medida em que as drogas se destinavam ao seu consumo.

Embora o réu tenha negado a propriedade integral das drogas, é fato comum que os usuários de drogas realizam pequenas vendas em troca de drogas para o consumo e talvez seja esse o caso dos autos, inclusive, a alegação do réu que agrediu os policiais porque não queria perder as drogas se mostra compatível com o relato dos policiais. O guarda Sidney disse que o réu segurava a sacolinha contra o peito e não queria ser abordado de jeito nenhum.

Outrossim, a ínfima quantidade de droga apreendida, isto é, 0,01g (um centígrama) de crack, dividido em 04 porções, 23g (vinte e três gramas) de "maconha", divididos em 05 porções, e 06g (seis gramas) de cocaína, divididos em 07 porções (conforme auto de constatação de f. 12/13 e laudo pericial de f. 79/81 e 135 ss, bem como a confissão do réu de que é dependente químico e a ausência de elementos que o réu estava comercializando as drogas podem indicar que as drogas se destinavam ao consumo.

Havendo dúvidas, o melhor caminho é a desclassificação do art. 33, caput, pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Finalmente, procede o pedido para a condenação do réu no crime de resistência e duas vezes lesão corporal.

Os guardas foram enfáticos de que deram ordem de parada e o réu não obedeceu e quando foi detido, não queria receber a abordagem e desferiu socos e chutes nos guardas. Sidney teve ferimentos na cabeça, lesão de natureza leve e disse que ficou sete dias afastado do trabalho, conforme demonstra o laudo de f. 131/132 e Josias do Valle também sofreu lesões leves, conforme o laudo de f. 133/134, tendo ficado sete dias afastado do trabalho.

No caso concreto, caracterizada a resistência, nos termos do artigo 329 do Código Penal, bem como, consoante o §2º, do artigo citado, se aplica a pena relacionada à violência, qual seja, a lesão corporal.

Portanto, a condenação é de rigor, nos termos da denúncia quanto aos delitos de lesão corporal e resistência.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é reincidente, situação que será analisada a seguir. Na primeira fase, fixo a pena base cinco meses de prestação de serviço à comunidade quanto ao porte de drogas, dois (02) meses de detenção para o crime de resistência e três (03) meses de detenção para o crime de lesão corporal para cada uma das vítimas.

Na segunda fase, dada a reincidência (certidão de fls. 48/49 - processo (1504065-82.2018.8.26.0082, da 4ª Vara Criminal de Sorocaba), motivo pelo qual exaspero a pena-base em um sexto, para fixá-la em seis meses de prestação de serviço à comunidade em relação ao porte de drogas, em dois (02) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de resistência e três (03) meses e 15 (quinze dias) de detenção para o crime de lesão corporal para cada uma das vítimas, totalizando 07 meses de detenção.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho a pena anteriormente apurada, na ausência de outras causas modificadoras.

Em decorrência de ser reincidente, determino que a pena de detenção seja cumprida no regime aberto.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para desclassificar o delito de tráfico de drogas e CONDENAR o réu JEFERSON IGOR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, a pena de seis meses de prestação de serviço à comunidade, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/06 e em dois (02) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime previsto no artigo 329, "caput", do Código Penal, sete (07) meses de detenção para o crime previsto no artigo 129, "caput", do Código Penal, ambas com início de cumprimento no regime aberto.

Expeça-se alvará de soltura clausulado. Defiro recurso em liberdade.

AUTORIZO a incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso.

Decreto o perdimento da quantia apreendida (R\$ 32,00 - fl. 10).

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.

Boituva, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA